আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২

পটভূমি ও উদ্দেশ্য

🏛️, এই বিশেষ আইনটি বাংলাদেশে সংঘটিত কতিপয় **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী গুরুতর অপরাধের** বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করে দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা।

আইনের পরিচয় ও গুরুত্ব

- ✓ **নাম:** আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২।
- ✓ **আইন নম্বর:** ২০০২ সনের **১১ নং আইন**।
- ✓ **কার্যকর:** **১০ এপ্রিল, ২০০২** থেকে।

প্রশ্ন: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২এর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

(Preliminary, Written, Viva)

উত্তর: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ হলো একটি **বিশেষ আইন** যা **Substantive এবং Procedural উভয় উপাদানই** ধারণ করে।

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ: এই আইনটিকে শুধুমাত্র **Substantive** বা **Procedural** আইন বলা যায় না। এর কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

Substantive আইনের উপাদান (Substantive Law Element):

Substantive আইন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার শাস্তি নির্ধারণ করে।

- **অপরাধ ও শাস্তি:** এই আইনটি **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ**-এর মতো নির্দিষ্ট কিছু কাজকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং এর জন্য **শাস্তি** (ধারা ৪, ৫, ৬) নির্ধারণ করে (যেমন: ২ থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড)।
- অপরাধ ও দণ্ড নির্ধারণ করাই হলো **Substantive** আইনের প্রধান কাজ।

কার্যপ্রণালীগত আইনের উপাদান (Procedural Law Element)

কার্যপ্রণালীগত আইন বিচার পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।

- **দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া (ধারা ১০):** এটি বিচারের জন্য **কঠোর সময়সীমা** (যেমন: ৩০ বা ৬০ কার্যদিবস) এবং **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি** নির্ধারণ করে।
- **বিশেষ এখতিয়ার ও আপীল (ধারা ৮, ৯, ১২):** এটি **দ্রুত বিচার আদালত** গঠন এবং আপীলের এখতিয়ার নির্দিষ্ট করে।

- **CrPC-এর উপর প্রাধান্য (ধারা ৩, ১৩): ফৌজদারী কার্যবিধি (CrPC)** এর সাধারণ পদ্ধতির উপর এই আইনের বিধানের **প্রাধান্য** (Supremacy) নিশ্চিত করে (যেমন: জামিন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান)।

সুতরাং, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে:

১. বিশেষ আইন (Special Law): এটি কোনো সাধারণ আইন নয়; বরং সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের (আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ) বিচারের জন্য তৈরি একটি বিশেষ আইন।

২. সংমিশ্রিত প্রকৃতি: এটি কেবলমাত্র কার্যপ্রণালীগত (Procedural/Adjective) আইন নয়।

Substantive উপাদান: এই আইনটি কিছু অপরাধের **শাস্তি ও দণ্ড** নির্ধারণ করেছে (ধারা ৪, ৬), যা **Substantive** আইনের বৈশিষ্ট্য।

কার্যপ্রণালীগত উপাদান: এর প্রধান লক্ষ্য হলো কঠোর **সময়সীমা** এবং **বিশেষ পদ্ধতি** (যেমন: সংক্ষিপ্ত বিচার, অনুপস্থিতিতে বিচার) আরোপের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা।

সুতরাং, এটি এমন একটি সংমিশ্রিত বা বিশেষ আইন যা:

⇒ প্রয়োজনীয় **Substantive বিধান** (শাস্তি) অন্তর্ভুক্ত করে।

⇒ কার্যকরীভাবে সেই বিধানগুলি প্রয়োগের জন্য একটি **বিশেষ কার্যপ্রণালী** (Special Procedure/Adjective Law) তৈরি করে।

✨ তাই এটি বিদ্যমান বিচার প্রক্রিয়াকে **সংশোধন, গতিশীল ও দ্রুততর** করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি **বিশেষ কার্যপ্রণালীগত (Adjective)** আইন, যাতে কিছু **Substantive** বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **এ আইনের মূল উদ্দেশ্য:** আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা আদায়ের মতো অপরাধগুলো দ্রুত দমন করা / **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কতিপয় অপরাধের দ্রুত বিচারের** উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা।

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ একটি **বিশেষায়িত ফৌজদারী আইন** যা **দ্রুততা, কঠোর সময়সীমার** উপর প্রতিষ্ঠিত।